

BADRUL SHAM BIN HJ. MAHAT, KAMARUL HISHAM BIN HJ.

MAHAT & LINA BINTI HJ. MAHAT

LWN.

NAJI ARAFAT BIN HJ. MAHAT

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 14 Julai 2020 bersamaan 22 Zulkaedah 1441H]

[Kes Permohonan No. : 10000-041-0011-2020]

[Permohonan Bantahan Awal Di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon : Tn. Abdul Razak Bin Hashim daripada
Tetuan Sri, Ling & Associates**

**Peguam Syarie Responden : Pn. Majdah Bin Muda daripada Tetuan
Muda**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Bantahan Awal telah difailkan oleh Pihak Pemohon pada 22/1/2020 bagi membatalkan atau mengenepikan Permohonan Semakan No. : 10000-033-0137-2019 yang dibuat oleh Pihak Responden ke atas keputusan Semakan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor bertarikh 12/4/2018. Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 16/6/2020.

[2] Semasa sebutan di hadapan Pendaftar bertarikh 17/6/2020, Peguam Pemohon memohon untuk menarik balik Bantahan Awal ini kerana

Permohonan Semakan Responden telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor. Pihak Pemohon telah memfailkan Notis Tarik Balik Kes pada 18/6/2020. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

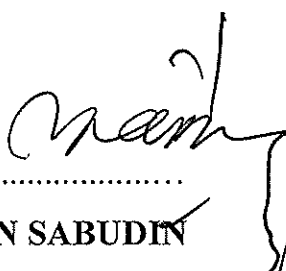
[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu, tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes ini oleh Pihak Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes Bantahan Awal ini oleh Pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

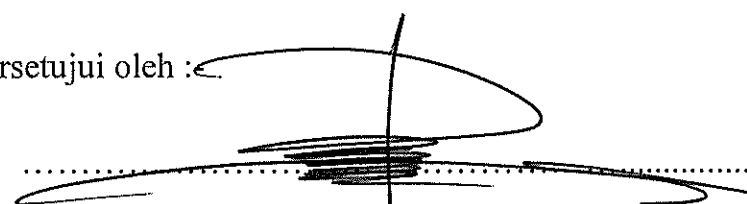
SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Permohonan No. : 10000-041-0011-2020** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Permohonan No. : 10000-041-0011-2020 Pemohon adalah **DIBATALKAN**.

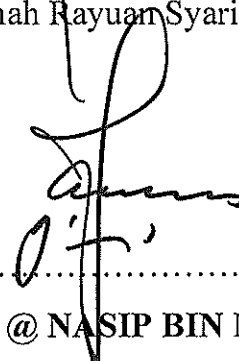
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

